шулятов

УИД 15RS0001-01-2022-002350-89

Определение
кассационного военного суда
№ 88-1550/2023

6 декабря 2023 г. г. Новосибирск

Кассационный военный суд в составе
председательствующего Иванова В.В.,
судей Дубова Ю.А. и Шпакова С.П.,
при секретаре судебного заседания Куропаткине Р.А. в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по кассационному представлению врио военного прокурора Южного военного округа (далее – военный прокурор округа) на решение Грозненского гарнизонного военного суда от 11 мая 2023 г. (дело № 2-75/2023) и апелляционное определение Южного окружного военного суда от 25 августа 2023 г., принятые по иску бывшего военнослужащего войсковой части 44936 майора запаса Белоуско Андрея Александровича к Министерству финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) и Следственному комитету Российской Федерации (далее – СК России) о компенсации морального вреда, причиненного ему незаконным уголовным преследованием.

Заслушав доклад судьи Шпакова С.П., изложившего обстоятельства дела, содержание принятых по делу судебных постановлений, доводы кассационного представления, выслушав прокурора Шамсутдинова, настаивающего на его удовлетворении, кассационный военный суд

установил:

решением Грозненского гарнизонного военного суда от 11 мая 2023 г. частично удовлетворен заявленные Белоуско иск на сумму 630 000 руб. о взыскании в его пользу компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.

В пользу истца с Минфина России за счет казны Российской Федерации взыскано 10 000 руб., в удовлетворении требований на большую сумму судом отказано.

Апелляционным определением Южного окружного военного суда от 25 августа 2023 г. решение гарнизонного военного суда оставлено без изменения.

В кассационном представлении, поданном 29 сентября 2023 г., военный прокурор округа просит отменить состоявшиеся судебные постановления в связи с несоответствием изложенных в них выводов обстоятельствам административного дела, а также допущенными судами нарушениями норм материального и процессуального права и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленного иска.

В обоснование жалобы ее автор, ссылаясь на правовые нормы, определяющие право граждан на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием, а также на разъяснения, изложенные в

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» (далее – постановление Пленума), настаивает на ошибочности выводов судебных инстанций о праве Белоуско на реабилитацию.

Военный прокурор округа указывает, что 29 ноября 2021 г. в отношении Белоуско, как должностного лица, по эпизодам сокрытия от вышестоящего командования фактов незаконного отсутствия на военной службе трех военнослужащих возбуждалось уголовное дело по признакам совершения трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ. В дальнейшем, по окончании следствия, по приговору Грозненского гарнизонного военного суда от 18 мая 2023 г., вступившего в законную силу, истец признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, за совершение которых ему назначено окончательное наказание с учетом наказания, назначенного по приговору Грозненского гарнизонного военного суда от 3 сентября 2021 г., в виде штрафа в размере 130 000 руб.

При этом то, что 4 июля 2022 г., то есть в период следствия выносилось постановление о частичном прекращении уголовного преследования Белоуско по части эпизодов сокрытия им фактов отсутствия военнослужащих на военной службе без прекращения уголовного дела, не указывает на наличие у него права на реабилитацию, поскольку данным постановлением был только уменьшен объем его обвинения. Уголовное преследование по обвинению Белоуско о сокрытии других фактов отсутствия тех же трех военнослужащих было продолжено и впоследствии его вина установлена упомянутым выше приговором суда.

Проверив материалы дела и обоснованность доводов поданного представления, кассационный военный суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке кассационным военным судом являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. Кроме того, в любом случае судебные постановления подлежат безусловной отмене в случаях, указанных в части 4 данной статьи.

В ходе рассмотрения дела судами установлено, что 29 ноября 2021 г. в 505 военном следственном отделе СК России (далее - 505 ВСО) в отношении Белоуско А.А. было возбуждено уголовное дело по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, по эпизодам сокрытия должностным лицом от вышестоящего командования фактов

незаконного отсутствия на военной службе подчиненных военнослужащих К., Г. и К.

4 июля 2022 г. следователем 505 ВСО на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования без прекращения указанного уголовного дела по эпизодам в части сокрытия Белоуско А.А. фактов отсутствия на военной службе К., Г. и К. При этом уголовное преследование Белоуско по подозрению в совершении трех продолжаемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, за сокрытие фактов незаконного отсутствия на военной службе этих же военнослужащих в иные периоды было продолжено.

Такое решение следователь принял в связи с тем, что 21 июня 2021 г. другой следователь 505 ВСО вынес постановление о частичном прекращении по другому уголовному делу по обвинению Белоуско в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, по фактам сокрытия отсутствия на службе вышеупомянутых военнослужащих, а также признал за ним право на реабилитацию в связи с этим.

Также судами установлено, что в связи с возбуждением уголовного дела 29 ноября 2021 г., в том числе по эпизодам, по которым 4 июля 2022 г. было прекращено уголовное преследование, в отношении Белоуско проводились следственные действия, а также 11 января 2022 г. избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оценив полученные данные, учитывая положения статей 151, ч. 3 ст. 1100 ГК РФ, а также разъяснения, изложенные в п. 3 постановления Пленума, то есть о том, что право на реабилитацию имеет не только лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 133 УПК РФ, по делу в целом, но и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено по указанным основаниям по части предъявленного ему самостоятельного обвинения, гарнизонный военный суд пришел к выводу о правомерности требований истца о компенсации морального вреда.

Окружной военный суд нашел обоснованными такие выводы суда первой инстанции, посчитав, что требования истца основаны на новом факте его незаконного преследования.

Однако такие выводы, повлекшие принятие ошибочного решения по существу иска, основаны на неправильном применении норм материального права.

Так, согласно ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен гражданину в результате его незаконного привлечения к уголовной ответственности.

В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 133 УПК РФ компенсация морального вреда включается в право на реабилитацию гражданина, незаконно привлеченного к уголовной ответственности.

При этом в соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 4 постановления Пленума, к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, не относятся, в частности, подозреваемый, обвиняемый, осужденный, в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его.

Как видно из материалов дела 4 июля 2022 г. следователем 505 ВСО вынесено постановление о частичном прекращении уголовного преследования, без прекращения указанного уголовного дела по эпизодам в части сокрытия Белоуско А.А. фактов отсутствия на военной службе трех военнослужащих. При этом уголовное преследование в отношении него по подозрению в совершении трех продолжаемых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, за сокрытие фактов незаконного отсутствия на военной службе этих подчиненных в иные периоды было продолжено.

Указанное свидетельствует, что в отношении истца, подозреваемого в совершении трех преступлений, было принято решение только в части уменьшения объема его обвинения, но не исключающее его полностью. В связи с этим он не имеет право на реабилитацию по причине вынесения указанного постановления о частичном прекращении уголовного дела.

Допущенное судами неправильное применение норм материального права, без учета разъяснений, изложенных в п. 4 постановления Пленума, и приведшие к принятию неправильных решений по делу, является основанием для отмены в кассационном порядке решения гарнизонного военного суда и апелляционного определения.

В то же время, поскольку юридически значимые по делу обстоятельства судами первой и апелляционной инстанций установлены и подтверждаются материалами дела, однако допущена ошибка в применении норм материального права, кассационный военный суд полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новое решение об отказе Белоуско в удовлетворении исковых требований о компенсации морального вреда.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 199, 379.5 и 379.6, частью 2 статьи 379.7, пунктом 5 части 1 статьи 390 и статьей 390.1 ГПК РФ, кассационный военный суд

определил:

решение Грозненского гарнизонного военного суда от 11 мая 2023 г. (дело № 2-75/2023) и апелляционное определение Южного окружного военного суда от 25 августа 2023 г., принятые по иску Белоуско Андрея Александровича к Министерству финансов российской Федерации и Следственному комитету Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного ему незаконным уголовным преследованием, отменить и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в трехмесячный срок в порядке главы 41 (§ 2) ГПК РФ непосредственно в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Данное определение кассационного военного суда в полном объеме изготовлено 6 декабря 2023 г.

Председательствующий В.В. Иванов

Судьи Ю.А. Дубов

С.П. Шпаков